

1520181-74.2022.8.26.0228
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: RICHARD FRANCISCO CHEQUINI
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 20ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 13/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)
Autor:
Justiça Pública
Réu:
RICARDO DOS SANTOS SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RICHARD FRANCISCO CHEQUINI

Vistos.

Sentença proferida oralmente,
devidamente lançada no SAJ do E. TJSP (termo de audiência), com fundamento no HC n.
HC 462.253/SC, de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
20ª Vara Criminal
Av Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1520181-74.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1520181-74.2022.8.26.0228 C. 1133/2022
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)
Autor:
Justiça Pública
Réu:
RICARDO DOS SANTOS SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RICHARD FRANCISCO CHEQUINI

Vistos.

Sentença proferida oralmente,
devidamente lançada no SAJ do E. TJSP (termo de audiência), com fundamento no HC n.
HC 462.253/SC, de relatoria do Ministro Nefi Cordeiro, julgado em 28/11/2018, DJe
04/02/2019, do C. Superior Tribunal de Justiça (PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS.
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA POR MEIO AUDIOVISUAL. TRANSCRIÇÃO PARCIAL DO SEU
CONTEÚDO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N. 11.719/2008. FORMA ESCRITA. ART. 388 DO CPP.
POSSIBILIDADE. VÍCIO FORMAL DO ATO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO
DE INSTÂNCIA. 1. A previsão legal do único registro audiovisual da prova, no art.
405, § 2º do Código de Processo Penal, deve também ser compreendida como

autorização para esse registro de toda a audiência - debates orais e sentença. 2. É medida de segurança (no mais completo registro de voz e imagem da prova oral) e de celeridade no assentamento dos atos da audiência. 3. Exigir que se faça a degravação ou separada sentença escrita é negar valor ao registro da voz e imagem do próprio juiz, é sobrelevar sua assinatura em folha impressa sobre o que ele diz e registra. Não há sentido lógico ou de segurança, e é desserviço à celeridade. 4. A ausência de degravação completa da sentença não prejudica ao contraditório ou à segurança do registro nos autos, do mesmo modo que igualmente ocorre com a prova oral. 5. A tese de inidoneidade dos fundamentos que embasaram o aumento da pena em 3/8, na terceira fase da dosimetria, não foi submetida ao crivo do Tribunal de Justiça, inviabilizando o exame desta Corte Superior por incabível análise originária do tema, sob pena de indevida supressão de instância. 6. Habeas corpus denegado. No mesmo sentido o HC 426.460/SC, de relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 06/05/2019, DJe 21/05/2019). Parte dispositiva constante do referido termo de audiência.

P.R.I.C.

São Paulo, 13 de dezembro de 2022.

RICHARD FRANCISCO CHEQUINI
JUIZ DE DIREITO